# 民法

e-Laws 法令データベース

# 第1章　総則

## 第1条

1　私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2　権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3　権利の濫用は、これを許さない。

## 第2条

私権の享有は、出生に始まる。

## 第3条

成年は、法律の定める年齢に達した時に始まる。

## 第4条

各人の生活の本拠をその者の住所とする。

## 第5条

1　未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。

2　前項に反する法律行為は、法律の定めるところにより、取り消すことができる。

## 第6条

事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、法律の定めるところにより、成年後見人を置くことができる。

## 第7条

被保佐人その他行為能力を制限された者の法律行為については、法律の定めるところによる。

第8条

　不在者の生死が一定期間明らかでないときは、法律の定めるところにより、失踪の宣告をすることができる。

第9条

　法人は、法律の定めるところにより、権利を有し、義務を負う。

第10条

　法人は、法律の定める要件に従って設立することができる。

第11条

　法人は、定款その他その目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

第12条

　代理人がその権限内において本人のためにした意思表示は、本人に対して直接その効力を生ずる。

第13条

　代理権のない者がした法律行為は、本人が追認しなければ、本人に対してその効力を生じない。

第14条

　法律行為には、法律の定めるところにより、条件又は期限を付することができる。

第15条

　期間の計算方法その他期間に関する事項は、法律の定めるところによる。

# 第2章　物

## 第16条

この法律において物とは、有体物をいう。

## 第17条

土地及びその定着物は不動産とし、それ以外の物は動産とする。

## 第18条

所有者は、法令の制限内において、所有物を使用し、収益し、及び処分する権利を有する。

## 第19条

所有権は、公共の福祉及び他人の権利を害しない範囲で行使しなければならない。

## 第20条

一つの物を数人で所有するときは、各共有者はその持分に応じた権利を有する。

## 第21条

自己のためにする意思をもって物を所持する者は、占有者として法律の保護を受ける。

## 第22条

占有を不当に妨害され、又はこれを奪われた者は、法律の定めるところにより、その回復その他必要な請求をすることができる。

## 第23条

所有権は、法律行為その他法律の定める原因によって取得する。

## 第24条

所有権の移転は、当事者の意思表示その他法律の定める要件によってその効力を生ずる。

## 第25条

共有物の管理に関する事項は、法律又は共有者間の合意により定める。

# 第3章　法律行為及び契約

## 第26条

何人も、法令に反しない限り、自由に契約を締結し、その内容を定めることができる。

## 第27条

意思表示は、その意思を表示した時から法律の定めるところにより効力を生ずる。

## 第28条

意思表示に重要な錯誤があり、その錯誤が法律の定める要件を満たすときは、その意思表示を取り消すことができる。

## 第29条

詐欺又は強迫によってされた意思表示は、法律の定めるところにより、取り消すことができる。

## 第30条

公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

## 第31条

1　法律行為が無効である場合、その行為は初めから効力を生じない。

2　取り消すことのできる法律行為は、適法に取り消されたとき、その効力を失う。

## 第32条

契約は、申込みとこれに対する承諾の意思表示が合致することによって成立する。

## 第33条

　契約が成立したときは、当事者はその内容に従って義務を履行しなければならない。

## 第34条

　当事者の一方が契約上の義務を履行しないときは、相手方は法律の定めるところにより、契約を解除することができる。

## 第35条

　契約の目的物が当事者の責めに帰することのできない事由によって失われた場合の負担については、法律又は契約の定めるところによる。

# 第4章　債権

## 第36条

　債権者は、債務者に対して、一定の行為をすること、又はしないことを請求する権利を有する。

## 第37条

　債務者は、契約その他の法律上の原因に基づく義務を、その内容に従って履行しなければならない。

## 第38条

　債務者が履行すべき時期にその義務を履行しないときは、法律の定めるところにより、履行遅滞の責任を負う。

## 第39条

　債務の履行が不能となった場合には、法律の定めるところにより、その責任を定める。

## 第40条

　債務者がその債務を履行しないことによって債権者に損害を生じさせたときは、法律の定めるところにより、その損害を賠償する責任を負う。

## 第41条

　債務の履行その他法律の定める原因によって、債権は消滅する。

## 第42条

　当事者双方が同種の債権を有するときは、法律の定める要件の下で、相殺によって債務を消滅させることができる。

## 第43条

　債権者は、法律又は契約に別段の定めがある場合を除き、その債権を他人に譲渡することができる。

## 第44条

　保証人は、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、法律の定める範囲でその履行の責任を負う。

## 第45条

　数人の債務者が同一の債務について連帯して責任を負う場合には、各債務者は法律の定めるところにより、その全額について履行の責任を負う。

# 第5章　契約各則

## 第46条

　売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がその代金を支払うことを約することによって成立する。

## 第47条

　贈与は、当事者の一方が無償で財産を与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する。

## 第48条

　賃貸借は、当事者の一方がある物を使用及び収益させることを約し、相手方がその対価を支払うことを約することによって成立する。

## 第49条

　使用貸借は、当事者の一方が無償である物を使用及び収益させ、相手方がその物を返還することを約することによって成立する。

## 第50条

　請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその結果に対して報酬を支払うことを約することによって成立する。

## 第51条

　委任は、当事者の一方が法律行為その他の事務を相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する。

## 第52条

寄託は、当事者の一方が相手方のために物を保管することを約し、これを受け取ることによって成立する。

## 第53条

組合は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって成立する。

## 第54条

和解は、当事者が互いに譲歩してその間に存在する争いをやめることを約することによって成立する。

## 第55条

消費者と事業者との間の契約については、消費者の利益を適切に保護するため、法律に特別の定めを置くことができる。

# 第6章　不法行為

## 第56条

　故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、その損害を賠償する責任を負う。

## 第57条

　損害賠償は、侵害によって通常生ずべき損害その他法律の定める損害を対象とする。

## 第58条

　他人の身体、自由、名誉その他人格的利益を侵害した者は、法律の定めるところにより、精神上の損害についても賠償する責任を負う。

## 第59条

　他人の不法な侵害に対して自己又は他人の権利を守るため、やむを得ずした行為については、法律の定めるところにより、損害賠償の責任を免除又は軽減することができる。

## 第60条

　現在の危難を避けるため、やむを得ず他人の利益を侵害した場合には、法律の定めるところにより、その責任を免除又は軽減することができる。

## 第61条

　ある事業のために他人を使用する者は、その被用者が事業の執行について第三者に加えた損害について、法律の定めるところにより賠償する責任を負う。

## 第62条

　建物その他の工作物の設置又は保存に瑕疵があって他人に損害を生じさせたときは、その占

有者又は所有者は法律の定めるところにより責任を負う。

## 第63条

　数人が共同して他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。

# 第7章　親族

## 第64条

　婚姻は、当事者双方の合意によって成立し、法律の定めるところにより届け出なければ、その効力を生じない。

## 第65条

　婚姻関係にある者は、互いに平等な権利を有し、協力して共同生活を営むものとする。

## 第66条

　婚姻は、当事者の合意又は裁判によって、法律の定めるところにより解消することができる。

## 第67条

　親子関係の成立及びその効力については、法律の定めるところによる。

## 第68条

　父母その他法律に定める者は、子の利益を最も優先して、子を養育し、教育する権利及び義務を負う。

## 第69条

　養子縁組は、法律の定める要件及び手続によって成立する。

## 第70条

　直系親族その他法律に定める親族は、互いにその生活に必要な扶養をする義務を負う。

# 第8章　相続

## 第71条

　相続は、死亡によって開始する。

## 第72条

　相続人となる者の範囲及び順位は、法律の定めるところによる。

## 第73条

　相続人は、相続開始の時から、被相続人に属した一切の権利義務を承継する。ただし、その性質上承継することのできないものを除く。

## 第74条

　共同相続人の相続分は、法律又は被相続人の遺言によって定める。

## 第75条

　遺言は、法律の定める方式に従ってしなければ、その効力を生じない。

## 第76条

　一定の相続人には、法律の定めるところにより、遺産について一定の割合の権利を保障することができる。

## 第77条

　相続人は、法律の定める期間及び方式に従い、相続を放棄することができる。

## 第78条

共同相続人は、法律の定めるところにより、遺産の分割を請求することができる。

# 第9章　時効

## 第79条

　一定期間、平穏かつ公然と他人の物を占有した者は、法律の定める要件を満たすことにより、その所有権を取得することができる。

## 第80条

　権利を一定期間行使しないときは、法律の定めるところにより、その権利について消滅時効が成立する。

## 第81条

　時効による利益を受ける者は、法律の定めるところにより、その時効を援用することができる。

## 第82条

　時効の完成を妨げ、又はその期間を更新する事由については、法律の定めるところによる。

# 第10章　補則

## 第83条

この法律に定めのない私法上の事項については、慣習その他一般に認められた法理に従い、最も適正に解決しなければならない。

## 第84条

この法律の規定は、他の法律に特別の定めがある場合には、その定めるところによる。

## 第85条

この法律の施行に必要な事項は、別に法律又は命令で定める。